

Repertorio n.

Rogito n.

ATTO MODIFICATIVO DI CONVENZIONE URBANISTICA REP. N° 251/10
PIANO ATTUATIVO CONVENZIONATO
DITTA: CORASANITI SAVERIO E RANIERI VINCENZO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di presso la Residenza del Comune intestato, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me dr., Segretario del Comune, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

sono presenti i signori:

a) - (Dirigente pubblico), nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della , codice fiscale , ivi domiciliato che rappresenta nella sua qualità di , di seguito nel presente atto denominato semplicemente ".....";

b) - , nato a il , residente in , via , in qualità di *rappresentante legale / titolare / proprietario* con sede in , via codice fiscale ;

Detti comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario Comunale sono certo, spontaneamente dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

-che con atto ricevuto dal Segretario Comunale di Squillace in data 23/08/2010 Rep. n° 251, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 26/08/2010 al n° 609 Serie 1, la "Ditta Lottizzante" ha sottoscritto la Convenzione urbanistica per il Piano Attuativo Unitario della lottizzazione di iniziativa privata Corasaniti Saverio e Ranieri Vincenzo;

-che la Convenzione urbanistica Rep. n° 251/10 costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CIO' PREMESSO di comune accordo tra le Parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA:

di apportare alla succitata convenzione urbanistica ricevuta dal Segretario Comunale di Squillace in data 06/07/2011 Rep. n° 264, le seguenti modifiche:

ARTICOLO 01 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Urbanistica.

ARTICOLO 02 – COLLAUDO

L'art. 20 della Convenzione urbanistica Rep. n° 264/11 viene sostituito integralmente per come di seguito riportato: "A garanzia della corretta esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione, l'Amministrazione comunale provvederà a nominare un collaudatore in corso d'opera e finale, con oneri a carico dei lottizzanti, che opererà nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.

Della nomina verrà data formale comunicazione ai lottizzanti.

Il collaudo delle opere in corso d'opera e finale, avverrà pertanto a cura del Collaudatore nominato dal Comune di Squillace.

Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo, sono a carico dei lottizzanti.

In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, i lottizzanti provvedono, a propria cura e spese, ad eseguire i conseguenti interventi correttivi indicati dal Collaudatore entro il termine che verrà fissato dal Comune.

Per il collaudo finale delle opere dovranno essere formalmente trasmessi al Collaudatore, anche per il tramite del Comune di Squillace:

- a) tutti gli atti di natura tecnica ed economica predisposti dalla Direzione dei Lavori, compreso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori stessi;*
- b) le certificazioni e le omologazioni dei materiali posati previste da specifiche norme di legge;*
- c) le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, rese dalle Ditte installatrici ai sensi della vigente normativa;*
- d) i disegni esecutivi delle opere, in formato cartaceo e digitale, aggiornati con le eventuali modifiche apportate in corso d'opera;*
- e) eventuali certificazioni di collaudo delle reti installate rilasciati dagli Enti erogatori/gestori dei pubblici servizi, ove necessario in base a specifiche normative di settore.*

Il collaudo delle opere di urbanizzazione è disciplinato dal D.Lgs n° 50/2006, dal D.P.R. n° 380/2001 e dalla Legge Regionale n° 19/2002.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'emissione del Certificato di Collaudo, il Comune provvede alla definitiva approvazione delle opere realizzate e alla contestuale presa in consegna delle stesse. Il Comune di Squillace si riserva la facoltà di procedere alla richiesta e convalida di collaudi parziali delle opere di urbanizzazione, nonché alla presa in consegna provvisoria unicamente per lotti funzionali e funzionanti, previo collaudo favorevole.

In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, i lottizzanti provvedono, a proprie spese ad eseguire i conseguenti interventi correttivi entro il termine fissato dal Comune.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma del presente articolo, il Comune di Squillace può provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, addebitandone le spese ai lottizzanti".

ARTICOLO 03 - REGIME FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico della "Ditta Lottizzante", con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione.

ARTICOLO 04 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non contemplato nella presente Convenzione Urbanistica, le parti si rimettono alle Leggi nazionale e regionali che disciplinano la materia.

ARTICOLO 05 - ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione, è fin d'ora impegnativa tra le Parti come sopra costituite.

La presente Convenzione, composta di n. 05 articoli, è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di numero due facciate intere sin qui, senza le firme.

Ne è data lettura alle parti, che la confermano i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed approvato, alle ore